

1502697-17.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA DA SILVA

Vistos.

JESSICA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Segundo a denúncia, no dia a 02 de fevereiro de 2020, por volta de 11h46min, no interior do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502697-17.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502697-17.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA DA SILVA

Vistos.

JESSICA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Segundo a denúncia, no dia a 02 de fevereiro de 2020, por volta de 11h46min, no interior do estabelecimento prisional CDP Chácara Belém I, situado na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, 900, Belém, nesta cidade e Comarca, JESSICA DA SILVA, qualificada a fls. 5, 10 e 27, trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 76,9g (setenta e seis gramas e nove decigramas) de COCAÍNA, dispostos em 1 porção e 30,5g (trinta gramas e cinco decigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL, dispostos em 1 porção, conforme auto de exibição/apreensão e laudo pericial de fls. 9 e 31/33, respectivamente, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

A ré foi presa em flagrante, concedida a liberdade provisória (fls. 44/46). A denúncia foi recebida (fls. 66/67), a acusada foi citada (fl. 73) e apresentou resposta à acusação (fl. 77), mantido o recebimento da denúncia (fl. 77).

Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha e a ré, interrogada ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito.

A d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição. Subsidiariamente, pugnou a aplicação do redutor.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudo pericial provisório (fl. 31/33) e definitivo (68/70 e 137/139).

No mérito, a autoria está demonstrada.

A testemunha, MARCELO DE SOUZA MANTOVANI – AGENTE PENITENCIÁRIO, relatou que são cerca de 400 visitas por dia. Vista a acusada, não se recorda da ocorrência.

Contudo, a acusada confessou a prática dos fatos. Disse que na ocasião, estava entrando com as drogas no CDP. Dias antes, recebeu um telefone de um rapaz desconhecido e sem se identificar, disse que estava preso com o seu companheiro, tendo dito que ele lhe devia valor e a interroganda deveria pagar, cerca de mais de mil reais. Como o seu companheiro nunca foi de fazer dívida, duvidou. Três dias depois, o rapaz ligou de novo, exigindo o pagamento do valor. Como não tinha como pagar, ele disse que uma pessoa a encontraria na porta e entregaria uma encomenda, para entrar no CDP. Foi à visita e no dia, ele ligou às 4 horas da manhã, dizendo que deveria encontrar uma senhora ameaçando que se não procedesse assim, iria atrás da sua filha, dizendo o nome. Descreveu a senhora como morena, de cabelos negros, cacheados e que uma pessoa lá dentro pegaria o produto. Foi ao banheiro, introduziu a encomenda e quando passou no scanner, a princípio negou. Mas acabou entregando o produto. Não sabia qual era o conteúdo, embora logo tenha imaginado que fosse droga ou algum bilhete. O marido estava preso há um ano, preso roubo. As visitas se davam por volta de uma vez por mês. Trabalha em clínica psiquiátrica, como estagiária em psiquiatria. Trabalha como auxiliar e técnica de enfermagem. Escondeu a droga na genitália por orientação da mulher que a abordou. Depois deste evento, não mais realizou visitas, tendo se separado.

Ainda que na fase judicial não tenha sido ouvida qualquer testemunha que rememorasse os fatos, na fase inquisitiva, foi elaborado o documento de fls. 20/26 onde consta a imagem fotográfico do que corresponderia ao produto apreendido, quando ainda no corpo da acusada, verificando-se a identificação nominal da ré. A acusada não negou a prova, a qual se mostrou corroborada por todas as demais circunstâncias (apreensão das drogas, exames periciais), confirmadas pela sua narrativa. É o quanto basta para a certeza da autoria.

Não se pode acolher a tese excludente de ilicitude apresentada pela ré pois, ainda que crível, não há o mínimo indicativo de prova neste sentido. Não há referência ao número telefônico usado ou qualquer dado que confira materialidade à tese apresentada.

A quantidade de drogas apreendidas, dado que o objetivo era inserir as drogas no CDP, são suficientes a demonstrarem que o destino era o tráfico. Configurada, pois, a circunstância prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, diante do acervo probatório produzido nos autos, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo à fixação da pena:

A ré é primária e não possui antecedentes desabonadores de sua conduta, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes. Em que pese presente a atenuante relativa à confissão, a pena-base já está fixada no mínimo legal, não comportando alteração nesta fase, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira fase, aplico o acréscimo previsto no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ainda nesta fase, considerada a primariedade técnica, aplico a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, que visa à redução da reprimenda daquele que, iniciando-se na seara criminosa, tem ainda possibilidade maior de recuperação para o convívio em sociedade no patamar máximo, de 2/3 (dois terços), resultando em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em virtude da quantidade da pena aplicada e da primariedade, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e uma pena de multa, dez dias-multa, fixados no piso.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JESSICA DA SILVA, qualificada o nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída nos moldes acima descritos e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sendo calculada a pena pecuniária no valor unitário mínimo, por inexistirem nos autos razões informadas para sua exacerbação. Substituída a pena, poderá recorrer em liberdade.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, o nome da ré deverá ser lançado no rol dos culpados.

Fica a acusada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.I.C.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.
Juíza de Direito.